副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原　　告　越川雅史
被　　告　村越祐民、市川市

令和８年４月２６日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第９準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の目的

本準備書面は、令和８年４月２０日裁判所加筆後の不法行為一覧表（以下、「一覧表」という。）のうち、被告村越（番号８）の主張に関する記載について、以下の各点を述べるものである。

第一に、一覧表中には、被告村越第７準備書面の内容が概ね正確に反映されているものの、【原告の主張に対する反論】中に若干の誤字が存在するため、その訂正を求める。

第二に、被告村越が従前から主張してきた、本件投稿が公共の利害に関する事実に係るものであること、及び専ら公益を図る目的でなされたものであることが、一覧表中には十分に反映されていないため、現行の記載に加えて、念のためにこれらの点を明示的に補充することを求める。

第三に、被告村越が第４準備書面及び第５準備書面で主張したとおり、本件投稿は市長としての職務遂行又はこれに密接に関連する行為として

なされたものであり、仮に国家賠償法上の違法性が問題となるとしても、被告村越個人は原告に対して直接に民事上の損害賠償責任を負わないという主張についても、一覧表上に明示的に反映することを求める。

以下に述べる各点は、いずれも被告村越が従前から主張してきた事項であり、新たな防御方法を追加するものではなく、今後の争点整理を正確に行うために、念のため従前の主張を一覧表上に適切に反映することを求めるものである。

第２　誤字の訂正について

一覧表において、被告村越の主張欄には、以下のとおりの誤字が存在するため、今後の争点整理の正確性を確保する観点から、被告村越第７準備書面の記載に従い、訂正されたい。

箇所	現行記載	訂正後の記載
【原告の主張に対する反論】欄１１行目	渡欧全	当然
【原告の主張に対する反論】欄２０行目	自体	事態

なお、上記誤字は、被告村越の主張内容の実質を変更するものではないが、一覧表は今後の審理における争点整理の基礎資料となるものであるから、正確な記載に修正される必要がある。

第３　本件投稿が公共の利害に関する事実であること

被告村越は、これまでの準備書面において、本件投稿が公共の利害に関する事実に係るものであることを主張してきた。

もっとも、被告村越第７準備書面は、主として、本件投稿の摘示事実の範囲、すなわち、原告が主張するように、退職者、病気休暇取得者、服薬者等の具体的結果までを本件投稿が断定的に摘示したものといえるかという点を中心に論じたものである。

そのため、同準備書面における公共性に関する記載は、従前の準備書面に比して簡潔なものにとどまっている。しかし、これは、被告村越が本件投稿の公共性に関する主張を撤回し、又は後退させたことを意味するものではない。

すなわち、本件投稿が対象としたのは、原告個人の私生活上の事柄ではなく、公選の市議会議員である原告による市職員へのハラスメントの有無、また、そのような問題について、市議会及び市において実質的な調査・検証が行われていたかという事項に関するものである。市議会議員は、市の執行機関に対する監視機能を担う一方、その職務の遂行過程において、市職員に接触し、質問、資料要求、答弁調整その他の場面で影響を及ぼし得る立場にある。したがって、市議会議員による市職員へのハラスメントの有無、及びその問題に対する市又は議会の対応の適否は、市政運営の公正性、職員の職場環境、議会活動の適正性に直接関わる重大事項である。

これは、市民が市政及び議会の在り方を判断する上で重要な情報であり、公共の利害に関する事実に当たることは明らかである。したがって、一覧表の被告村越の主張欄には、現行記載に加えて、少なくとも以下の趣旨の記載が補充されるべきである。

本件投稿は、公選の市議会議員である原告による市職員へのハラスメントの有無、並びに市議会及び市において当該問題について実質的な調査・検証が行われていたかという、市政運営及び議会活動の適正性に関わる事項を対象とするものである。したがって、本件投稿は公共の利害に関する事実に係るものである。

第４　本件投稿が専ら公益を図る目的であったこと

被告村越は、これまでの準備書面において、本件投稿が専ら公益を図る目的でなされたものであることも主張してきた。もっとも、前記のとおり、被告村越第７準備書面は、本件投稿の摘示事実の範囲及び原告によ

る拡張解釈の誤りを中心に論じたものであったため、公益目的に関する記載は簡潔にとどめている。しかし、これは、被告村越が公益目的に関する主張を撤回し、又は後退させたことを意味するものではない。

被告村越は、当時の市長として、市職員からの申告、関係職員からの聞き取り、庁内で把握されていた経過等について報告を受けており（乙Ｂ第５号証）、これらを踏まえ、原告による市職員への本件ハラスメント問題について、市及び議会において適正な調査・検証が行われる必要があるとの認識を有していた。

本件投稿は、そのような市政の重大事項について、市民に対して問題提起を行い、適正な調査・対応を求める趣旨でなされたものである。

したがって、本件投稿は、市政運営の透明性、議会活動の適正性、市職員の職場環境の保護という公益に資する目的で行われたものであり、専ら公益を図る目的に基づくものである。そうであるから、一覧表の被告村越の主張欄には、現行記載に加えて、少なくとも以下の趣旨の記載が補充されるべきである。

本件投稿は、原告個人を攻撃する目的でなされたものではなく、被告村越が当時市川市長として、市職員からの申告、関係職員からの聞き取り、庁内で把握されていた経過等について報告を受けていたこと（乙Ｂ第５号証）を踏まえ、市民に対して市政上の問題を提起し、適正な調査・対応の必要性を周知する趣旨でなされたものである。したがって、本件投稿は専ら公益を図る目的に基づくものである。

第５　被告村越個人の損害賠償責任が否定されること

１　一覧表への反映を求める理由

被告村越は、従前から、本件投稿は市長としての職務遂行又はこれに密接に関連する行為としてなされたものであり、仮に本件投稿について国

家賠償法上の違法性が問題となるとしても、被告村越個人が原告に対して損害賠償責任を負うものではない旨を主張してきた。

しかし、一覧表には、被告村越の真実性及び相当性に関する主張は一定程度反映されているものの、被告村越個人の対外的損害賠償責任が否定されるとの主張は反映されていない。

この点は、被告村越に対する請求の成否に関わる基本的な抗弁であるから、一覧表に明示的に記載されるべきである。

２　本件投稿は市長としての職務遂行又はこれに密接に関連する行為であること

被告村越は、当時、市川市長として、市職員の勤務環境の保持、市政運営の適正化、議会対応及び市民への説明責任を担う立場にあった。本件投稿は、そのような立場において把握していた市政上の問題について、市民に対して問題提起を行い、適正な調査・対応を求める趣旨でなされたものである。したがって、本件投稿は、少なくとも国家賠償法上、市長としての職務遂行又はこれに密接に関連する行為に当たる。

３　国家賠償法１条１項の適用がある場合、公務員個人は対外的責任を負わないこと

国家賠償法１条１項は、公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずる旨を定めている。

そして、同項の適用がある場合、損害賠償責任を負うのは国又は公共団体であって、職務を行った公務員個人が、被害者に対して直接に民事上の損害賠償責任を負うものではない。この点は、最高裁昭和３０年４月１９日第三小法廷判決・民集９巻５号５３４頁及び最高裁昭和５３年１

０月２０日第二小法廷判決・民集３２巻７号１３６７頁等においても示されている。

したがって、仮に本件投稿について違法性が問題となる余地があるとしても、本件投稿が市長としての職務遂行又はこれに密接に関連する行為である以上、原告が損害賠償責任を問うべき相手方は公共団体であって、被告村越個人ではない。

４　一覧表への反映を求める記載

以上を踏まえ、一覧表の被告村越の主張欄には、現行記載に加えて、少なくとも以下の趣旨の記載が補充されるべきである。

本件投稿は、被告村越が当時市川市長として把握していた市職員へのハラスメント問題、市及び議会における調査・検証の必要性、並びに市としての適正な対応に関する事項について、市民に対する説明責任の一環として問題提起を行ったものであり、市長としての職務遂行又はこれに密接に関連する行為である。したがって、仮に本件投稿について国家賠償法上の違法性が問題となるとしても、同法１条１項の適用により、損害賠償責任を負い得るのは公共団体であって、被告村越個人が原告に対して直接に民事上の損害賠償責任を負うものではない。

第６　結語

以上のとおり、一覧表については、被告村越第７準備書面の反映に関する誤字を訂正するとともに、被告村越が従前から主張してきた本件投稿の公共性、公益目的、及び被告村越個人の対外的損害賠償責任が否定されるとの主張を、現行記載に加えて明示的に補充されたい。

以　上